

Analisis Kritis Penegakan Hukum di Indonesia: Menggugat Asas Persamaan di Hadapan Hukum

STUDI KASUS PENERAPAN 12 CIRI NEGARA HUKUM

Ariski Myardi

1103220019

TK4604

Pendahuluan

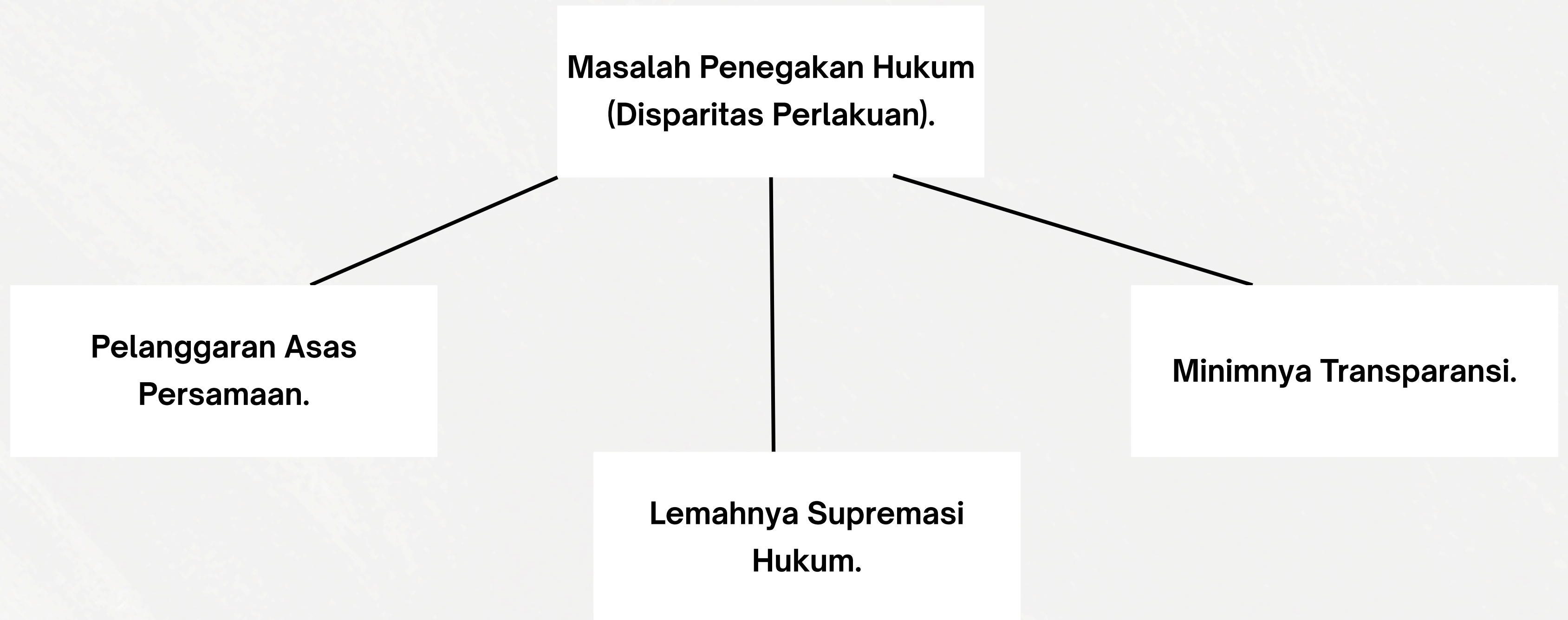
- Indonesia adalah negara hukum (Rechtsstaat) yang menjunjung tinggi keadilan.
- Namun, dalam realitas kehidupan sehari-hari, masyarakat sering merasakan ketidakadilan dalam proses penegakan hukum.
- Pertanyaan Kritis: "Mengapa aparat penegak hukum seringkali terlihat lebih tegas menindak pelanggaran yang dilakukan rakyat kecil (Tajam ke Bawah), namun lambat atau ragu saat menindak oknum yang memiliki kekuasaan/jabatan (Tumpul ke Atas)?"
- Presentasi ini akan membedah masalah tersebut berdasarkan prinsip-prinsip Negara Hukum.

Fokus Analisis Berdasarkan Ciri Negara Hukum

Dari 12 ciri penting negara hukum, analisis ini difokuskan pada 3 poin utama yang sering dilanggar dalam fenomena "Hukum Tumpul ke Atas":

- **Poin 2: Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law).**
- **Poin 1: Supremasi Hukum (Hukum sebagai panglima tertinggi, bukan kekuasaan).**
- **Poin 12: Transparansi dan Kontrol Sosial (Keterbukaan proses hukum).**

Mindmap



Pelanggaran Asas Persamaan

Analisis Asas Persamaan dalam Hukum

- **Konsep Ideal:** Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.
- **Realita Lapangan:** Sering terjadi diskriminasi perlakuan. Kasus pencurian kecil oleh warga miskin seringkali diproses sangat cepat dan ditahan, sementara kasus korupsi atau pelanggaran oleh pejabat seringkali berlarut-larut atau mendapatkan penangguhan penahanan.
- **Dampak:** Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap keadilan.

Lemahnya Supremasi Hukum

Tantangan Supremasi Hukum

- **Konsep Ideal:** Hukum harus menjadi panglima tertinggi. Tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari hukum.
- **Realita Lapangan:** Aparat penegak hukum terkadang "tersandera" oleh intervensi kekuasaan politik atau kekuatan ekonomi (uang).
- **Masalah Utama:** Independensi aparat terganggu. Hukum menjadi alat bagi yang kuat untuk menekan yang lemah, bukan sebagai pelindung hak asasi.

Uraian Poin 3 - Urgensi Transparansi & Kontrol Sosial

Transparansi dan Kontrol Sosial

- **Konsep Ideal:** Proses peradilan harus terbuka untuk umum agar bisa diawasi (Poin 12).
- **Realita Lapangan:** Masih adanya praktik "main mata" atau negosiasi perkara di ruang tertutup.
- **Solusi:**
 - Digitalisasi proses tilang/perkara (E-Tilang/E-Court) untuk mengurangi kontak langsung yang berpotensi suap.
 - Partisipasi aktif masyarakat dan media dalam mengawal kasus (Viral for Justice).

Studi Kasus & Refleksi

Refleksi Kasus Nyata

- **Perbandingan:**
 - **Kasus A (Rakyat Kecil):** Nenek Minah (pencurian 3 buah kakao) – Diproses hukum hingga pengadilan.
 - **Kasus B (Elite):** Kasus-kasus korupsi besar yang seringkali mendapatkan vonis ringan atau remisi yang kontroversial.
- **Analisis:** Hal ini membuktikan bahwa Legal Gap (kesenjangan hukum) antara teks undang-undang dan implementasi di lapangan masih sangat lebar.

Contoh Aplikasi / Studi Kasus

Aplikasi Pasal dalam Kehidupan Nyata

Isi (Berdasarkan Sumber Berita/Kajian):

- 1. Kasus Data: Pengesahan UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) pada tahun 2022 merupakan turunan langsung dari amanat Pasal 28G UUD 1945 untuk menjawab tantangan kebocoran data.**
- 2. Kasus Lingkungan: Gugatan masyarakat (Citizen Lawsuit) terkait polusi udara Jakarta di pengadilan, di mana hakim memenangkan warga berdasarkan hak atas lingkungan sehat (Pasal 28H).**

Kesimpulan

- **Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan Persamaan di Hadapan Hukum.**
- **Aparat penegak hukum harus kembali pada prinsip Supremasi Hukum, di mana hukum berdiri di atas jabatan dan materi.**
- **Diperlukan penguatan Transparansi dan Kontrol Sosial yang ketat agar integritas penegakan hukum tetap terjaga dan slogan "Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas" dapat dihilangkan.**

The End

TERIMA KASIH

Ariski Myardi